

Neque satis est, ut Lex ipsa à Civibus cognoscatur, sed etiam, ut ab Authoritate processerit illius, qui Summam habet Potestatem. Legislatores quidem quis sit, in omni Civitate notum esse supponitur, ex eo quod consensu singulorum Civium omnium constitutus erat; cognoscere autem, quod Lex ab illo, qui Summam habet Potestatem profecta sit, difficilius est; & propterea signis indiget, id est testimoniis, quibus Verificetur, id est verum esse sciatur, Legem à Summa Potestate latam esse; quæ quidem signa plerumque sunt, vel Archiva publica, vel Civitatis sigilla, vel Ministri, quibus Authoritas jus dicendi data est per Literas Sigillo publico signatas.

Quando ergo quæstio est de Injuria in Lege Naturali, Iudex talium causarum Legem Naturæ, quæ sit, explicabit.

Sin in Lege Civili quæstio eadem sit, consulenda sunt Archiva, ubi Leges scriptæ, eo ipso fine conservantur, ut in dubiis consulantur; quas, si quis de Actione quam meditatur, an licita an illicita sit dubitat, consulere potest, imò debet; quia qui dubitat bonumne an malum sit, quod aggreditur, & tamen facit, Legem contempsit.

Si dubitetur, an alicui, ut Ministro Publico præstanda sit obedientia, ex Literis ejus, Civitatis sigillo signatis, vel ministerii sui signo publico id sciet.

Legibus & Legislatore cognitis, restat adhuc (si Leges obligatoriarum futuræ sint) ut vera intelligatur earum Interpretatio, in qua sola consistit Legis Essentia. Ejusdem autem Personæ est & Imperare & Imperata sua interpretari, sive Iubere & Iussa explicare. Interpretes ergo Legum omnium is solus est, qui Summam habet Potestatem, aut ab illo acceperit Authoritatem.

Leges omnes Scriptæ & Non Scriptæ Interpretatione indigent. Leges Naturæ, quanquam intellectu faciles sint illis quidem, qui causas cognoscunt alienas; difficiles tamen sunt illis, quorum ipsorum causæ cognoscuntur, & fortasse Legum omnium difficilimæ, & maxime opus habent Interpretatione. In Legibus Scriptis, si breves sint, unius tamen aut duarum vocum ambiguitas facere potest, ut sint obscuræ; si longæ sint, obscuriores eas reddit multarum vocum ambiguitas. Itaque Lex Scripta nulla, sive multis sive paucis verbis contineatur, intelligi potest nisi ex Legis ipsius causis Finalibus; quarum causarum cognitio in Legislatore solo est; & illi soli difficultates Legum, nodique aut extricando aut secando solubiles sunt.

In Civitate constituta, Legum Naturæ Interpretatio non à Doctoribus & Scriptoribus Moralis Philosophiæ dependet, sed ab Authoritate

thoritate Civitatis. Doctrinæ quidem veræ esse possunt; sed Autoritas non Veritas facit Legem.

Legis cujuscunque Naturalis Interpretatio recta, Sententia & ejus qui Summam habet Potestatem, vel ejus, qui Autoritatem ab eo habet causas cognoscendi; qui tunc Interpretatur cum Legem Facto applicat. Interpretatio autem illa Authentica est, non quia sua, sed quia Civitatis Sententia est; & Lex fit illis inter quos Lege ageretur, non autem Civibus universis.

Quoniam autem Iudex nullus est neque Subordinatus neque Supremus, qui interdum non erret & iniquam Sententiam ferat; idem si postea in quæstione simili errorem suum cognoscat, sententiam ferre æquiores obligatur. Suus enim sibi error Lex non est, neque eum obligat ad persistendum in iniquitate sua. Multo minus Iudices alios obligabit. Quamquam enim Sententia, etiam iniqua, per Autoritatem Summam tacite probata in Legibus quæ mutabiles sunt, instar novæ Legis sit; in Legibus tamen immutabilibus, quales sunt Leges Naturales, transire in Legem non potest, ut obliget ad similem sententiam semper ferendam, eundem aut alium Iudicem. Leges Civiles, & Civilia omnia transeunt & mutantur; sed Leges Naturales, cum sint divinæ transire aut mutari non possunt. In Iudiciis ergo Præjudicia valere non debent, neque sententiam iniquam excusare possunt. Vnicuique ergo Iudici incumbit, ut sententiam ferat ex sua ipsius Conscientia, & Ratione Naturali, peritiaque propria circa Æquum & Bonum, nec à Præjudiciis Iudicum præcedentium. Exempli causa *puniri innocentem*, contra Legem Naturæ est. Innocens autem est, qui coram Iudice absolutus est. Accusatur quidam Criminis capitalis, qui inimicorum suorum potentia & malitia, Iudicumque iniquitate solita cognitis, metuens, ne condemnaretur aufugit; tandem retractus ad Tribunale sistitur reus; causam dicit; absolutus est. Cæterum quoniam obtinuerat in Civitate consuetudo ex multis Præjudiciis præcedentium Iudicum, ut qui fugerit, quamquam postea absolutus fuerit, bonis suis omnibus multaretur, Bonis suis exutus est. Consuetudinem hanc, quorumcunque & quocunque Præjudiciis fieri Legem potuisse nego. *Puniri enim innocentem* vetat Lex Naturæ æterna & divina. Metu potentium inimicorum fugere Lex nulla prohibuerat. Innocens autem eum erat quod absolutus est. Præsumptionem criminis Absolutio abstulerat. Itaque iniquè & contra Legem Naturæ bonis omnibus mobilibus spoliatus est. Præjudicia ergo in Iudiciis considerare, aut imperiti, aut iniqui Iudicis est. Etiam Axioma illud Legistarum: *nullam Probationem contra Præ-*

*sumptionem Legis admittendam esse.* Iniquum est ; Injusti enim Iudices sunt, qui quod ad sui defensionem producit reus, audire nolunt.

Similiter quando Sententia quæritur Legis scriptæ, Interpres non erit, qui in Legem Commentarios scribit. Commentarii enim obscuriores plerumque sunt ipso Textu ; & proinde opus habent Commentariis ; adeo ut interpretandi nullus sit finis. Nisi ergo Autoritate Summæ Potestatis Interpres aliquis constitutus sit, à cujus Interpretatione Iudicibus Subordinatis discedere non liceat, ipsi Iudices Subordinati Interpretes erunt, ut in Legibus Naturalibus ; & eorum Sententiæ ad præsentis litis decisionem, pro Legibus habendæ erunt. Sed Iudices alii in similibus quæstionibus non eo obligabuntur casus similes similiter judicare.

Differentiam inter Literam & Sententiam ponere solent Scriptores. Literam, sive verba Legis per se sumpta, sensum literalem vocant ; sed Legis Sententiam eam esse dicunt, quam intelligi voluit Legislator. Et rectè quidem distinguunt. Legislator autem, quid per verba Legis intelligi voluit, unde cognoscitur ? Ex eo cognoscitur, quod Legislator, (id est Persona Civitatis) semper intelligendus est velle id, quod æquum est. Itaque si Sententiam æquam non fugerant Verba ipsa, Leges Naturales consulendæ sunt ; alioqui contra injuriam remedium haberi non posset ; id quod esse contra voluntatem Legislatoris, supponendum est. Facultates in bono Legis Interprete, id est in bono Iudice, requisitæ, eadem non sunt, quæ requiruntur in bono Patrono, vel Advocato, nempe ut Legum periti sint. Iudex enim, sicut de facto nisi à Testibus nihil intelligere debet ; ita de Iure nihil constituere debet, nisi quod Leges scriptæ & Civitatis Constitutiones ante definierint, quæ Leges & Constitutiones palam allegantur, explicanturque coram ipso, in ipsa causæ cognitione, unde ita instruitur Iudex, ut quanquam peritiam Legum valde mediocrem habeat, satis tamen instructus esse possit ad Sententiam ferendam Iustitiæ & Æquitati consentaneam.

Quæ bonum faciunt Iudicem hæc sunt ; Primò ut Legem Naturæ præcipuam, nempe *Æquitatem* in Controversiis omnibus bene intelligat ; id quod à multa Librorum lectione non dependet, sed à bonitate facultatis Rationalis, & à cujusque Meditatione propria ; quas illis adesse maximè præsumitur qui ad Scientiam Æqui & Boni ingenio suo maximè feruntur, & maximum meditandi habuere otium. Secundò, *ne divitiarum nimis cupidi sint.* Tertiò, *ut in causis cognoscendis possint metum, iram, odium, amorem, misericordiam exuere.* Quartò, *ut patienter audire possint, diligenter animum advertere, quæ audierit memoria retinere, disponere & applicare.*

Divi-

Divisio Legum varia est, propter varias Scriptorum methodos. In *Iustiniani* Institutionibus Legum genera enumerantur septem.

1. *Edicta, Constitutiones, & Epistolæ Principum*, id est Imperatorum Romanorum, qui Summam habuere in Civitate Romana Potestatem. Similia his sunt Edicta sive Proclamationes Regum nostrorum.

2. *Decreta Populi Romani* quæ Leges primùm erant virtute residentis in Populo Summæ Potestatis; quarum quæ ab Imperatoribus abrogatæ non fuerunt, Leges propter Authoritatem Imperialem remanserunt. Hæ autem cum Actis Parlamenti comparari possunt.

3. *Decreta Plebis Romanæ* (Senatu excluso; ) Horum quoque illæ quæ ab Imperatoribus abrogatæ non sunt, Legum vim retinere.

4. *Senatusconsulta*. Nam cum numerosior jam factus esset Populus Romanus quam ut commodè congregari potuerit, visum Imperatori est, ut pro Populo consuleretur Senatus. Leges ergo erant quales ferè sunt acta Consilii Regis privati.

5. *Edicta Prætorum*. Qui Romæ erant idem ferè quod Iudices Præcipui apud nos.

6. *Responsa Prudentum*. Quæ responsa erant sententiæ Iuris-prudentum eorum quibus Authoritas de Lege consulentibus respondendi, ab Imperatore concessa est. Leges ergo erant.

7. *Consuetudines* denique *non-scriptæ* Leges erant. Non tamen naturâ suâ, sed consensu tacito Imperatoris.

Divisio Legum alia est, in *Naturales & Positivæ*. Naturales quænam sint, dictum jam est, *Æternæ* sunt.

*Positivæ* sunt, quæ ab æterno non fuerunt, sed voluntate Summarum Potestatum factæ Leges.

Legum Positivarum aliæ sunt *Humanæ*, aliæ *Divinæ*. Humanarum aliæ sunt *Distributivæ*, aliæ *Pœnales*. Distributivæ sunt, quibus Iura Civium definiuntur; quæque Civibus præscribuntur universis.

Pœnales sunt quæ pœnas violatoribus Legum infligendas definiunt; quæque Ministros quorum officium est pœnas exequi solos alloquuntur, & cum Legibus Distributivis conjunguntur.

Leges Positivæ Divinæ (Naturales enim omnes Divinæ sunt) sunt illæ, quæ à Deo ipsò positæ sunt, (non ab æterno nec universis hominibus sed populo certo;) ut pro Divinis declaratæ, per illos quibus Deus declarandi eas Authoritatem dedit.

Authoritas autem declarandi Leges Divinas ita ut Obligatoriæ sint, unde cognosci potest? Modo quidem supernaturali, homini alicui ut Leges Divinas aliis Prædicet Imperare potest Deus. Sed quia de Essentia Legis est, ut neminem obliget qui Prædicantis Authoritatem,